

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2059/2532

นางสาวกิ่งก้อย ดิสโส

ผู้ถูกลง
หา

ป.วิ.พ. มาตรา 31, มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (7)

ผู้ถูกลงหาเป็นเจ้าของที่ดินรู้ว่าหนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดินของสำนักงานที่ดินเป็นหนังสือปลอม โดยได้ประเมินราคาที่ดินสูงกว่าความเป็นจริงมาก และผู้ถูกลงหาได้นำไปยื่นต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลชั้นต้นเชื่อว่าที่ดินมีราคาประเมินตามหนังสือรับรองดังกล่าว ซึ่งจะทำให้จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว การกระทำของผู้ถูกลงหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

ศาลล่างมิได้อ้างบทกฎหมายที่เป็นบทลงโทษผู้ถูกลงหา ศาลฎีกาย่อมปรับบทเสียให้ถูกต้อง

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ถูกลงหายื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๗๓๗/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้น โดยนำโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๐๙๕ เนื้อที่ ๕๐ ตารางวา มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเพื่อเป็นหลักประกัน พร้อมทั้งแสดงราคาที่ดินไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท โดยอาศัยหนังสือรับรองของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ว่าที่ดินมี

ราคาประเมินไร่ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยหลบหนี ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ถูกกล่าวหาตามสัญญา เมื่อบังคับคดีโดยยึดที่ดินเพื่อขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานว่าที่ดินมีราคาเพียง ๗๕๐ บาท ศาลชั้นต้นสอบถามไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ได้ความว่าหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม และราคาประเมินที่ถูกต้อง ที่ดินราคาไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท ศาลชั้นต้นสอบผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่าได้นำหนังสือรับรองมายื่นต่อศาลจริง ศาลชั้นต้นเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑(๑) ถือว่ากระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาล จำคุก ๓ เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นหนังสือปลอม และผู้ถูกกล่าวหานำมายื่นต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลชั้นต้นเชื่อว่าที่ดินมีราคาประเมินตามหนังสือรับรองดังกล่าว ซึ่งจะทำให้จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล และไม่มีเหตุสมควรที่จะลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษให้ แต่ศาลล่างทั้งสองมิได้อ้างบทกฎหมายที่เป็นบทลงโทษผู้ถูกกล่าวหาศาลฎีกาเห็นสมควรปรับบทเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑(๑) และมาตรา ๓๓ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลจังหวัดชลบุรี -

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญาชัย สิงหลกะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------